

SUPUESTO PRÁCTICO OEP 2024

SOLUCIONES

JUSTIFICACIÓN

PREGUNTA 1

- B.** Aunque la fundación no tiene ánimo de lucro, se considerará empresaria a efectos de la Seguridad Social debido a la contratación de dos empleados por cuenta ajena, con independencia del salario percibido. La fundación, con respecto a los trabajadores contratados, tiene obligaciones que cumplir con la Seguridad Social en materia de altas, bajas, cotización y liquidación. Por lo que, tendrá que instar su inscripción como empresario ante la Tesorería General de la Seguridad Social. Todo ello se fundamenta en lo dispuesto en el **artículo 10** del Real Decreto 84/1996, que establece que “se considerará empresario, aunque su actividad no esté motivada por ánimo de lucro, a toda persona física o jurídica, pública o privada, a la que presten sus servicios, con la consideración de trabajadores por cuenta ajena o asimilados, las personas comprendidas en el campo de aplicación de cualquier Régimen de los que integran el sistema de la Seguridad Social”.

PREGUNTA 2

- C.** Es necesario tener presente que el vencimiento de la cobertura con una mutua colaboradora difiere entre un autónomo (denominado solicitud de adhesión) y una empresa (documento de asociación).

Mientras que en un autónomo su vigencia es por año natural (de enero a diciembre), en la empresa su vencimiento es por periodo de un año y coincide con el último día del mes en el que realizó su inscripción como empresa. (**Artículo 14** del Real Decreto 84/1996)

En este caso sabemos que inició su actividad el 7 de marzo, fecha en la que inicia la cobertura con la mutua, por lo que el vencimiento es el 31 de marzo (último día del mes en que realizó su inscripción).

PREGUNTA 3

- D.** El empresario es el sujeto responsable de ingresar las aportaciones propias y las de sus trabajadores. En base a esto y conforme establece el **artículo 142.2** de la Ley General de la Seguridad Social, el empresario descontará a sus trabajadores, en el momento de hacerles efectivas sus retribuciones, la aportación que corresponda a cada uno de ellos. Si no efectuase el descuento en dicho momento no podrá realizarlo con posterioridad, quedando obligado a ingresar la totalidad de las cuotas a su exclusivo cargo. Así, ante el error del departamento de RRHH, la responsabilidad recae sobre ellos.

PREGUNTA 3

- B.** La empresa, a través del sistema de liquidación directa regulado en el **artículo 22** de la Ley General de la Seguridad Social, tiene hasta el penúltimo día natural del plazo reglamentario de ingreso (febrero) para liquidar las cuotas del mes de enero. Es decir, “Pleberio, S.L” tiene de plazo para pagar hasta el 28 de febrero, por lo que, para comunicar la liquidación tiene hasta el 27 de febrero.

PREGUNTA 5

- A. Nos encontramos ante una liquidación complementaria, donde se establece un incremento salarial con carácter retroactivo a aplicar a los meses que ya han sido liquidados y a los que no podemos modificar sus bases, salvo por el medio de la complementaria.
- Esta pregunta es un claro ejemplo de la necesidad de leer un artículo completo y no detenerse en el primer párrafo. Ya que, la respuesta variará dependiendo de si la lectura ha sido parcial o completa.

LECTURA PARCIAL

Si nos remitimos al artículo que regula el plazo reglamentario de ingreso, concretamente el **56** del Real Decreto 1415/2004, en su primer párrafo establece que “el plazo reglamentario de ingreso de las cuotas por incrementos de salarios finalizará el último día del mes siguiente al de la publicación el boletín oficial” (en este caso el 25 de marzo es cuando se publicó). Leyendo sólo este apartado muchos opositores contestaron la opción B.

LECTURA COMPLETA

Pero si continuamos leyendo el apartado dos de este artículo nos dice “*si la norma (...) establecieran que tales incrementos o diferencias deben abonarse o deben surtir efectos en un determinado mes, el **plazo reglamentario de ingreso** de las cuotas correspondientes finalizará el **último día del mes siguiente** a aquel en que se abonen **dichos incrementos** o surtan efecto dichas diferencias, siempre que se acredite documentalmente el mes en que han sido abonadas o aplicadas*”. Siendo, por tanto, la opción correcta la A.

Resumiendo, la norma general es tomar la fecha de la publicación del convenio pero si el mismo establece expresamente la fecha de pago, se debe usar esta última para determinar el plazo reglamentario de ingreso. Es decir, 31 de mayo (abono en abril)

PREGUNTA 6

- D. La liquidación complementaria no se ingresó pero sí cumplió con las obligación en materia de liquidación de cuotas establecida en el **artículo 29** de la Ley General de la Seguridad Social. En este supuesto, el **artículo 85** del Reglamento General de Recaudación establece que “Se dictará providencia de apremio, sin previa reclamación de deuda o acta de liquidación”.

PREGUNTA 7

- C. Conforme al **artículo 11** del Reglamento General de Recaudación, los intereses de demora se devengan desde el día siguiente al del vencimiento del plazo reglamentario de ingreso. El plazo reglamentario de ingreso era hasta el 31 de mayo, por lo que el devengo de intereses comenzará el 1 de junio.

PREGUNTA 8

- C. De acuerdo a la antigua redacción del **artículo 48** del Estatuto de los Trabajadores (anterior a la entrada en vigor el 31 de julio de 2025 en la que la duración de la suspensión por nacimiento pasa a ser 19 semanas), la duración de la prestación de nacimiento y cuidado del menor es de 16 semanas, con una duración adicional de 2 semanas (una para cada una de las personas progenitoras) en el supuesto de discapacidad del hijo o hija en el nacimiento ($\geq 33\%$). Como el hijo tiene una discapacidad reconocida del 45%, la duración para cada progenitor será de 17 semanas.

PREGUNTA 9

- B. En el *Título VI* de la Ley General de la Seguridad Social encontramos reguladas las prestaciones no contributivas, concretamente en su **artículo 351** se encuentran enumeradas las prestaciones familiares en su modalidad no contributiva. Esta asignación se otorga a aquellos beneficiarios que tengan a cargo un hijo menor de dieciocho años de edad y afectado por una discapacidad en un grado $\geq 33\%$ (recordemos que Pablo tiene una discapacidad reconocida del 45%). Para el percibo de esta asignación no hay límite de ingresos, salvo que el sujeto causante (el hijo en este caso) tenga ingresos que superen el salario mínimo interprofesional.

PREGUNTA 10

- D. Los efectos serán a partir del día primero del trimestre natural inmediatamente siguiente a la fecha en que se haya solicitado el reconocimiento del mismo. (**Artículo 355** de la Ley General de la Seguridad Social). La solicitud fue presentada dentro del primer trimestre natural (20 de enero), por lo que surtirá efectos a partir del 1 abril de 2025.

PREGUNTA 11

- C. Esta situación protegida, cuya prestación económica viene regulada en el **artículo 192** de la Ley General de la Seguridad Social, establece que la cuantía a percibir será proporcional a la reducción que experimente la jornada de trabajo (al menos un 50%) para el cuidado de hijos, menores de 18 años, afectados por cáncer u otra enfermedad grave. En este supuesto, Raquel solicita una reducción del 90% (superior al 50%), por lo que la cuantía a percibir será el 90% del subsidio equivalente al 100% de la base reguladora establecida para la prestación de incapacidad temporal derivada de contingencias profesionales.

PREGUNTA 12

- C. Según lo dispuesto en el **artículo 190** de la Ley General de la Seguridad Social, para el reconocimiento de la prestación se requería que la enfermedad grave se hubiera diagnosticado antes de los 18 años. Dado que Daniel fue diagnosticado a los 17, se cumple este requisito, a pesar de que actualmente tenga 21 años. La prestación se extinguirá cuando Daniel alcance los 23 años, dado que persiste la necesidad de cuidados.

Sin embargo, la situación sería diferente si en el supuesto se indicara que, antes de cumplir los 23 años, Daniel acreditara una discapacidad en un grado igual o superior al 65%. En este caso, la extinción de la prestación se produciría al cumplir los 26 años de edad.

PREGUNTA 13

- A.** El **artículo 209** de la Ley General de la Seguridad Social, en su redacción vigente para el año 2025, establece que la base reguladora será el cociente que resulte de dividir por trescientos cincuenta, las bases de cotización del interesado durante los trescientos meses inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante.
Dado que el hecho causante es octubre, el mes previo es septiembre, por lo que la base reguladora se calcula con las bases anteriores a septiembre.

PREGUNTA 14

- B.** Según el **artículo 210.2** de la Ley General de la Seguridad Social, por cada año de demora de acceso a la jubilación se añade un porcentaje adicional de un 4% en concepto de complemento económico. Juan Luis, que podría haberse jubilado el 20 de octubre de 2025, demora su jubilación hasta el 20 de septiembre de 2027 (justo un año y 11 meses). Por el primer año (del 20 de octubre 2025 al 20 de octubre 2026) le corresponderá un 4%. Pero no podremos sumarle un 2% adicional porque no ha demorado dos años completos su jubilación, es decir, hasta el 20 de octubre de 2027 en lugar de septiembre 2027.

PREGUNTA 15

- B.** El envejecimiento activo o comúnmente conocido como jubilación activa permite a los sujetos que hayan cumplido la edad ordinaria de jubilación y el periodo de carencia compatibilizar el cobro de la pensión con la realización de cualquier trabajo, ya sea por cuenta ajena o propia. Para ello es necesario que haya transcurrido al menos un año desde el cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación.
En el supuesto de que Juan Luis demore su jubilación dos años y, posteriormente, encuentre un trabajo, la pensión que le corresponde cobrar se calcularía aplicando el 55% de la misma, conforme a la escala establecida en el **artículo 214.2** de la **Ley General de la Seguridad Social**.

JUSTIFICACIÓN PREGUNTAS DE RESERVA

PREGUNTA 1

- A.** Conforme al **artículo 32** del Real Decreto 84/1996, el plazo para tramitar las bajas y variaciones de datos es de 3 días naturales. Celestina presenta su dimisión con fecha de efectos del día 28 de abril. Teniendo en cuenta el artículo anterior, la empresa tendrá hasta el 1 de mayo para tramitar su baja en el sistema. (29,30 y 1 de mayo).

PREGUNTA 2

- C.** Aunque en la práctica se suele clasificar la duración de la Incapacidad Temporal (IT) según su duración (procesos muy cortos, cortos, medios o largos), el **artículo 2** del Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, no establece esta nomenclatura. Según el citado artículo, para los procesos cuya duración se encuentra entre 31 y 60 días, los sucesivos partes de confirmación (después del primero) no podrán emitirse con una diferencia de más de 28 días naturales entre sí.

PREGUNTA 3

- B.** A pesar de que no se especifica el momento en que finaliza la incapacidad, la clave reside en una expresión y un término "fundamental" que se recogen de forma literal en el **artículo 170.3** de la Ley General de la Seguridad Social. "Una vez agotado el plazo de duración de los 365 días indicado en el apartado anterior, el interesado podrá manifestar, en el plazo máximo de cuatro días naturales, su disconformidad ante la inspección médica del servicio público de salud".
Teniendo en cuenta lo anterior, Eduardo podría manifestar su disconformidad en el plazo máximo de 4 días naturales.